

מסורת הש"ס

(א) [מוספתא פ"ג ה"ו], (ב) [תענית טו: לא, כחובות גז:], (ג) ממיד דף לג., (ד) ונחיס דף קא., (ה) פ"א ה"ה, (ו) ויקרא זז, (ז) [נע] תי' ונחיס פב: ד"ה כיון],

תורה אור השלם

1. והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף תהשרף כל טהור יאכל בשר: ויקרא ז יט 2. הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אבל תאכלו אתה בקדש באשר ציית:

ויקרא י יח

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה משום חשד וכו' ומעמידים שם: (ב) שם ד"ה שמה חוץ וכו' שרפתם וא"ל פימה יהיה: (ג) תוס' ד"ה בשלמא וכו' אע"י דכתיב תשרף אלמא מתשרף לא משמע וכו' דהוא תשרף:

מוסף רש"י

חזרו ושורפו. כלאמון כפרק כל שעה (נעל) (נד.) כקודש שם תשרף, דנמקום אכלתו שרפתו (נדעיל סס.), לפני הבירה. מקום צהר היות שם שם בית הדגן גדול ששורפין פסולי קדשים קלים כלאמרון צונחים (קד:) כפרק טבול יום (ברכות סס:) וכעני' לעיל (דב.) שמא נכנס דמה לפני ולפנים. מתשבתו אמה למד שכן אחר לם ממחילה, מדקאמר הן לא הובא וגו' פימה (ובחי'ם קא),

מוסף תוספות

א. [ן]לפולם כדאמרינן מעיקרא דדווקא.... מוס' שאין. ב. דבשער המזרח עזרות ישראל לא היו יכולין ליכנס שזוהו לפנים מעזרת תשים הרבה. שם. ג. והנותר ממנו באש תשרופו, אבל מי שאינו ראוי לאכילה שנפסל לא. שם ע"ב.

חזור ושורפו כו'. אלמא מיעוטו שנפסל מעצי המערכה נמי שרפינן: **כאן באכסנאי**. שאין לו עזים שורפו מעצי המערכה ומתני' צבעל הבית: **שהחזיק בדרך**. לא הטריחוהו לחזר על עזים כדקמני וכן מי שיזא אלמא צהחזיק בדרך עסקינן: **רצ וציד**. רצ חמא מוקיס לה ולדרב פפא פליג ויהיב טעמא

למילתיה דרב חמא דכיון דלית ליה עזים שם עשאוהו לכיקינן והחזיק בדרך דקמני מתני' לאשמועינן חזרה נקט לה ולא משום עזים דהוא הדין ללא החזיק: **צאו לשורפו כו'**. כדמפרש טעמא: **לידי תקלה**. ליהנות מהן הנאה אחרת והנאה זו אין זו מעילה דמגלי צ"ד הוא ועל מנת כן מקדישין אותו: **משום חשד**. שלאחר שרפתן מחזירין מותר העזים לתוך ביתן והרואה חושדן בגונזי עני המערכה ונהנין מהן: **קני וחריפו'**. קנים וחריפות של דקל הכל יודעים שאינם מעצי המערכה לפי שקלים הם ונשרפין מהר ואין לש המערכה מתקיימי' בזה ומשום חשד ליכא אצל משום צומא איכא: **פנו הסס**. צמסכת תמיד: **ראש המעמד**. הממונה על כך מעמיד את הטמאים של בית אב צכל צקר צשער המזרחי כניסת כל אדם להר הבית: **כדי לנישין**. שלא מהרו מלגמא והרי העבודה של מחר היתה מוטלת עליהן והיה להן ליזכר: **משום חשד**. שלא יחשדום שמפני מלאכתן הן נמדלין מלצוא לעבוד עבודה (א) ומעמידן שם כדי שיראו אותם בני אדם ויודעין שמחמת טומאה הם מדליין. ואידי דאיידי לעיל צחק פלוגמא דמפני החשד נקט לה להא: **מפנקי**. הכל יודעין שצטולים הן מן המלאכה ואין מניחין עבודה מפני מלאכתן דמי משום חשד ליהא ואין צריך להעמידם שם ולמאן דאמר כדי לנישין צריך: **אי נמי דקגדיל שיסורא**. מפשילי חצלים שהיא אומנות קלה ושכרה מעט ואין בני אדם חשודין שימדלו מלצוא לעבודה מפני ציטול מלאכה זו:

בתנ"י הפסח שנטמא או שיזא ישרף מיד. צארכעז עשר ואין צריך להשהותו עד הצוקר של ששה עשר שחעובר צורתו דהיינו לילה אחד ומיהו צייט לא מני שריף ליה כדליף לקמן (דף פג:) דאין שורפין קדשים צייט: **נטמאו הנעלים או שמתו**. דאין פסולו בגופו אלא מחמת דבר אחר שאין לו אוכלין: **גב' בשלמא נטמא**. טעון שריפה: **דכתיב וכשר וגו'**. וגבי קדשים קלים כתיב: **שמא נכנס דמה**. אל הקודש לכפר צהיכל ונפסלה כדכתיב (ויקרא ו) וכל חטאת אשר יוצא מדמה וגו' א"כ הוא יפה עשיתם ששרפתם: **שמא חוץ למחיצה**. חוץ לעזרה יאכת ומקרא יתירא דרשי לה דלא אינטריך פנימה אלא הכי צעא מינייהו צרישא שמא יאכתה ולא היתה פנימה ואם כן הוא יפה עשיתם ששרפתם (ז) פנימה היתה ולא יאכת הא למדנו שאם יאכת היה לו לשורפה: **נטמא**. והצטר אשר יגע וגו' גבי שלמים כתיב וכ"ש קדשי קדשים דחמירי: **אלא יולא**. צחטאת אשכחן וקדשים קלים מנגל דמנריך ליה תנא דמתניתין שריפה ליולא דפסח: **לן דמה**. של צהמת קרבן דאמרינן צוצחים (דף נו.) מנין לדס שנפסל צשקיעת החמה שנ"א ציום הקריצו את וצחו ציום שאתה וצבח אתה מקריצ כו':

נשפך

מיד אלא צעיצור צורה אי לאו דמסיק דהלכתא גמירי לה מאי קאמר ולרצה צר צצוה דאפי' פיגול צעי עיצור צורה מנגל ליומא דלא גמירי הלכתא ומה צריך גזירה שוה אלא ודאי דפסולו צגופו ישרף מיד סצרה הוא וצדס וצצעלים צדעי עיצור צורה נמי סצרה: **בקדש היתה**. רש"י פירש דדריש מפנימה וכן ר"ח ולר"י נראה דדריש מאכל תאכלו אותה צקודש וצתורת כהנים דריש מצמקום הקדש: **בשלמא נטמא גב' רחמנא בקדשים קלים** והוא הדין בקדשי קדשים. וא"ת והא צהדיא צצאי קרא כתיבי קדשי קדשים ומאי קאמר והוא הדין כדרדשינן צכל שעה (נעל כד:) והצטר לצרות עזים ולצונה ויש לומר דאי לאו הוא הדין הוא אמינא דאתא לצרות קדשים קלים דלא צעו הכשר ולא קדשי קדשים:

ביצד צולין פרק שביעי פסחים

פב.

רב וציד אמר לעזים כדאמר מעיקרא. פי' צוקנטרס דרב וציד לא פליג אדרב חמא צר עוקצא ואינו אלא מפרש טעמו וקשה לריצ"א דלא מלינו צשום מקום שיאמר לעולם כו' כדי לפרש ונראה לו דרב חמא צר עוקצא ורב פפא לא פליגי דרב חמא צר עוקצא מוקי כאן באכסנאי כאן צצע"ה ואידי

ואידי צהחזיק בדרך אצל צלא החזיק אפי' אכסנאי הוי צצע"ה אלא דלא איירי צה ורב פפא מוקי אידי ואידי באכסנאי ולא פליג אדרב חמא צר עוקצא ורב וציד פליג אחרוייהו וקסבר אכסנאי שלא החזיק עשאוהו כליקינן אי נמי רצ פפא ורב וציד פליגי אליצא דרב חמא צר עוקצא רצ פפא סצר דרב חמא צר עוקצא איירי צהחזיק אצל צלא החזיק הוי אכסנאי כצעל הבית ורב וציד סצר דאכסנאי אפי' לא החזיק עשאוהו כליקינן א דוקא נקט רצ חמא צר עוקצא צעל הבית: **היה מעמיד את הטמאים בשער המזרח**. אפילו צטומאת קריין מיייר ונראה לר"י דהאי עשר המזרח היינו עשר עזרת נשים^א ואע"ג דאמר צפ"ק ציצמות (דף י:.) וצכמה דוכתי דטבול יום אינו נכנס צמחנה לויי לא צכל מחנה ליה קאמר אלא מעזרת נשים ולפנים דהכי מוכח צמסכת כלים (פ"א מ"ח) דקמני התם עזרת נשים מקודשת ממנה שאין טבולי יום נכנסין לשם: **בשלמא נטמא דבתיב והבשר**. אין לפרש דלמיד דקמני צמנתימן קאי דכיון דכתיב צקרא ישרף אית לן למימר דהיינו מיד צלא עיצור צורה דאי צעיצור ליצחק קרא מינייה ואנא ידענא דישפך דהוה ליה נותר מדאמר לקמן ורצה מוסיף אף ר"י הגלילי דתניא כו' אצל לרבנן דילפי מכל חטאת אפי' יוצא מדמה וגו' צעי עיצור צורה אע"ג דכתיב (א) ישרף אלמא מישפך לא משמע מיד מיהו יש לדחות דההוא ישרף מוקמינן לשריפת' כקודש ואינו מיותר אף יש להציא ראייה מדקאמר צסמוק לן דמה נשפך דמה או שיזא צסוקלעיס מנגל והתם לא צעי צע"כ מנגל שס מיד שריפה דהתן צדס וצצעלים תעוצר צורתו אלא מנגל צשריפה קאמר ושריפה דמיז מסצרה נפקא לן ולא מקרא וא"ת ואמאי צריך קרא צפסול דהס דכיון דלריך עיצור צורה פשיטא דישפך משום נותר ואורי' דאינטריך דלא ליעצד ליה

קצורה קודס שהיה נותר אי נמי הוה אמינא אפי' כשיהיה נותר לא ישרף דנותר שהיה ראוי לאכילה קודם שנימחת דוקא ישרף כדמשמע לא תותירו אלא תאכלוהו^א אצל קשה דהיכי יליף יולא צשריפה מחטאת דאהרן דהא ע"כ לא הודה להן משה על השריפה דחטאת שנכנס דמה לפניס דפסולו צדס צעי עיצור צורה והס שרפיה מיד אלא ה"ק להו הא אם הוצא יפה עשו שלא אכלוהו דהכי כתיב רישיה דקרא מדוע לא אכלתם ומיהו נראה לרשב"א דמצינו למימר דלמיד צעי מנא לן וכולה שמעתין מסקא אליצא דר' יוחנן דציצירא ליה לקמן דפסול דהס הוי פסולו צגופו דחשיב דס וצטר חדא מילתא וצפסול צעלים דוקא קמני מתניתין דצעי עיצור צורה ושפיר מייתי השתא מחטאת דאהרן דמשה הודה להן אם נכנס דמה לפניס שפיר עבוד דשרפיה ולן דמה נמי קצעי מנגל דמיד אף קשה על זה כיון דמסצרה לא הוה אמרינן דישפך

מיד אלא צעיצור צורה אי לאו דמסיק דהלכתא גמירי לה מאי קאמר ולרצה צר צצוה דאפי' פיגול צעי עיצור צורה מנגל ליומא דלא גמירי הלכתא ומה צריך גזירה שוה אלא ודאי דפסולו צגופו ישרף מיד סצרה הוא וצדס וצצעלים צדעי עיצור צורה נמי סצרה:

בקדש היתה. רש"י פירש דדריש מפנימה וכן ר"ח ולר"י נראה דדריש מאכל תאכלו אותה צקודש וצתורת כהנים דריש מצמקום הקדש: **בשלמא נטמא גב' רחמנא בקדשים קלים** והוא הדין בקדשי קדשים. וא"ת והא צהדיא צצאי קרא כתיבי קדשי קדשים ומאי קאמר והוא הדין כדרדשינן צכל שעה (נעל כד:) והצטר לצרות עזים ולצונה ויש לומר דאי לאו הוא הדין הוא אמינא דאתא לצרות קדשים קלים דלא צעו הכשר ולא קדשי קדשים:

עין משפט ונר מצוה

עה א מ"י פרק יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח:

עו ב ג ד מ"י פ"ד מהל' ק"פ הל' ג:

עז ה ו מ"י פ"ו מהל' ממדין הלכה ה: עה ז מ"י פ"ד מהלכות קרבן פסח הלכה ג ופרק יט מהלכות פסולי מוקדשין הלכה ב:

רבינו הגנאל

חזרו ושורפו לפני הבירה. ושנינו לא קשיא התם באכסנאי שאין לו חצר. משנתנו בבעל הבית. ואכסנאי זה אצי"פ שלא החזיק בדרך עשאוהו כליקינן ששורפין אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה. ת"י באו לשרפו בחצרותיהן מעצי המערכה אין שומעין להם חיישינן דלמא פיישי מינייהו ומבליקו תחת תבשילו ואזי בהו לידי תקלה. מעצי עצמן לפני הבירה אין שומעין להם שלא לבייש מי שאין לו. אי נמי שמא ישיארו לו ויקחם ויחשדוהו הוראים כי עצי הקדש לקח. ואם הם קני וחזרתא כגון קצים וחריות שאין ראויין למערכה כדנתן במדיד במליון ומבליקו תחת באלו הן רגילין להביא כמורביות של תאנה ושל אבוז ושל עץ שמן, מונעין אותו שלא לבייש את מי שאין לו. תנן התם בתמיד בסוף פ"ה ראש המעמד היה מעמיד את הטמאים בשערי מזרח, רב יוסף אמר כדי לבייש רבא אמר מפני החשד שמא יכנס יחשדוהו [שא] יכנס יחשדוהו] כי ליבבד עבודה נכנסו והם טמאים. פי' מפותח לאו בר עבודה הוא, הולכך כרבי שאין שם חשד. ואי גידל שישורא אין שם ביוט, שהרואה אומר במלאכתו הוא מתעסק.

בתנ"י הפסח שיצא או שנטמא ישרף מיד כו'. יוצא מנא לן דכתיב הן לא הובא את דמה אל הקדש, מכלל שאם נכנס דמה לקדש בת שרפה היא, וכתיב וכל חטאת אשר יוצא מדמה לא אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף פנימה, כלומר פנימה היתה ולא יצאת חוץ למחיצת הקדש אכול תאכלו אותה, מכלל שאלו יצאת טוב עשייתם ששרפתם אותה. ש"מ בשר היוצא חוץ למחיצתו כן שרפה הוא. בשלמא נטמא גלי רחמנא בשלמים שהם קדשים קלים והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף, והוא הדין לקדשי קדשים, אלא יוצא אשכחן בחטאת שחייא קדשי קדשים שהיא בשרפה, קדשים קלים מנא לן.